

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3946/2536

นาง ดวง ฤทัย จารุดวงหทัยหรือจารย์
จินดา

โจทก์

ร้อยตำรวจเอก พนม กร สุวรรณรัตน์ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.อ. มาตรา 121, มาตรา 130, มาตรา 131, มาตรา 132, มาตรา 133

การสอบสวนคดีเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะสืบหาพยานหลักฐานมาประกอบในการดำเนินคดีตามที่ได้รับแจ้ง และเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานหรือหมายเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นพยาน การที่จำเลยซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเชื่อคำให้การของผู้เสียหายและไม่สืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานอื่นอีก เป็นดุลพินิจของจำเลย เมื่อพนักงานอัยการฟ้องโจทก์ต่อศาลแล้ว แม้ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ ก็มีได้หมายความว่าคดีที่โจทก์ถูกฟ้องไม่มีมูลความผิด การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2530 นางวันทนีได้แจ้งความต่อจำเลยที่ 1 กล่าวหาโจทก์กระทำความ

ผิดฐานฉ้อโกงว่านางวันทนีเป็นเจ้าของบริษัทมุกดาสยาม จำกัด ได้ยื่นขอสัมปทาน การเดินรถยนต์โดยสารกรุงเทพ-นครพนม แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต โจทก์ได้หลอกลวง ว่ารู้จักบุคคลสำคัญในราชสำนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถช่วยเหลือเรื่อง ขอสัมปทานการเดินรถยนต์สายดังกล่าวได้ ถ้านางวันทนีบริจาคนื่องในวันครบ รอบพระราชพิธีราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน นาง วันทนีหลงเชื่อได้มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท ให้โจทก์ไป ต่อมานางวันทนี ขอหลักฐานการรับเงินบริจาคแต่โจทก์ว่าไม่มีหลักฐาน นางวันทนีเชื่อว่าโจทก์หลอก ลวงจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อจำเลยที่ 1 ต่อมาวันที่ 12 เดือนเดียวกัน จำเลยที่ 1 ที่ 2 จับกุมโจทก์และควบคุมตัวโจทก์ไว้ในฐานะผู้ต้องหาประมาณสิบกว่าวันแล้วจำเลยทั้ง สามทำความเห็นสั่งฟ้องโจทก์ พนักงานอัยการได้ฟ้องโจทก์เป็นจำเลยต่อศาลแขวง พระนครเหนือ ต่อมานางวันทนีได้ถอนคำร้องทุกข์ศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดี หลัง จากนั้นโจทก์ได้ฟ้องนางวันทนีเป็นจำเลยคดีอาญาข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยว กับความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเกลี้ยให้โจทก์ได้รับโทษโดยรู้อยู่ว่ามิได้มี การกระทำความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น นางวันทนีได้ยอมความกับโจทก์แล้ว โจทก์จึง ทราบว่าเหตุที่โจทก์ถูกจับกุมคุมขังและถูกดำเนินคดีอาญาเป็นจำเลยในคดีอาญาต่อ ศาลก็เพราะจำเลยทั้งสามร่วมกันสอบสวนคดีตามข้อกล่าวหาของนางวันทนีโดย ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่สอบสวนให้แน่ชัดเสียก่อนว่าข้อความที่นางวันทนี ให้การนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ซึ่งหากจำเลยทั้งสามใช้ความระมัดระวังก็จะทราบได้ ว่า ข้อที่นางวันทนีให้การกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง การที่จำเลยทั้งสามงดเว้น การสอบสวนพยานหลักฐานต่าง ๆ และจับกุมคนขังโจทก์แล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้อง โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีอาญาต่อศาล ทำให้โจทก์ได้รับความเสีย หายถูกคุมขัง เสื่อมเสียชื่อเสียง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน 3,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ เหตุที่ต้องเร่งรัดจับกุมโจทก์และสอบสวนคดีให้เสร็จเพราะเป็นคดีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นคดีอยู่ในอำนาจของศาลแขวง จำเลยทั้งสามมีความเห็นโดยสุจริตว่า คดีมีมูลจึงมีความเห็นควรสั่งฟ้อง การกระทำของจำเลยทั้งสามไม่เป็นละเมิดสิทธิของโจทก์ และโจทก์รู้เรื่องละเมิดและผู้กระทำละเมิดตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 22 พฤษภาคม 2530 โจทก์เพิ่งมาฟ้องเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2532 คดีขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำคู่ความแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ตั้งแต่ชั้นที่สองสถาน ทำการสืบพยานหลักฐานโจทก์จำเลยแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อความที่นางวันทนีแจ้งความต่อจำเลยที่ 1 ตามที่บรรยายฟ้องนั้นมีเหตุผลเพียงพอที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะจับกุมและดำเนินคดีอาญาโจทก์ในข้อหาฉ้อโกงได้แล้ว เพราะจำเลยที่ 1 ได้สอบสวนปากคำของนางวันทนีเป็นพยานในการสอบสวนคดีเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะสืบหาพยานหลักฐานมาประกอบในการดำเนินคดีตามที่ได้รับแจ้ง และเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่จะเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานหรือหมายเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นพยาน

ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาพนักงานสอบสวนจะต้องทำการสอบสวนอย่างรวดเร็ว จำเลยทั้งสามสอบสวนและทำความเข้าใจควรสั่งฟ้องโจทก์ ผู้บังคับการกองปราบปรามซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชากับพนักงานอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องและฟ้องโจทก์ต่อศาลแขวงพระนครเหนือแสดงว่าสำนวนการสอบสวนที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทำการสอบสวนและจำเลยที่ 3 เป็นผู้ตรวจสำนวนดังกล่าวมีพยานหลักฐานพอฟังได้ว่าคดีมีมูล มิฉะนั้นพนักงานอัยการคงมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมหรือมีคำสั่งไม่ฟ้องโจทก์แล้ว สำหรับฟ้องโจทก์ที่กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้สอบว่านางวันทนีเป็นเจ้าของบริษัทมุกดาสยาม จำกัด หรือไม่ บริษัทมุกดาสยาม จำกัด เป็นผู้ขอสัมปทานเดินรถยนต์โดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพ-นครพนม หรือไม่และไม่สอบฐานะการเงินของนางวันทนีรวมทั้งนางวันทนีจ่ายเงินให้แก่โจทก์หรือไม่นั้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้สอบปากคำนางวันทนีเป็นพยานแล้ว การที่จำเลยทั้งสามเชื่อคำให้การของนางวันทนีและไม่สืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานอื่นอีกจึงเป็นดุลพินิจของจำเลยทั้งสาม และเมื่อพนักงานอัยการฟ้องโจทก์ต่อศาลแล้ว นางวันทนีจะถอนคำร้องทุกข์ ก็มิได้หมายความว่า คดีที่โจทก์ถูกฟ้องไม่มีมูลความผิดไม่ พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสามตามฟ้องโจทก์ จำเลยทั้งสามได้กระทำไปตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หากเป็นการละเมิดต่อโจทก์แต่อย่างใดไม่แม้จะดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานไป ข้อเท็จจริงก็คงได้ความตามฟ้องโจทก์ ที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานโจทก์จำเลยและพิพากษายกฟ้องจึงชอบแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังขึ้น

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ-ภู่เกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ